

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001392.....

Tocache, 07 JUN 2021

Visto: el Memorando Adjunto;

CONSIDERANDO:

Que, es Política de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar la continuidad de las acciones técnico pedagógico y administrativas planificadas a nivel de su ámbito jurisdiccional para el presente año, a efectos de lograr una óptima y eficiente gestión administrativa;

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, dicha norma tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, el artículo 12 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, señala que la Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro áreas de desempeño laboral para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores: gestión pedagógica, gestión institucional, formación docente y el área de innovación e investigación. En tal sentido, el artículo 43 de la mencionada Ley establece que los profesores que se desempeñan en las áreas antes señaladas, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, de fecha 24 de marzo del 2021, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial";

Que, el artículo 6° numeral 6.1.2. de las "Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se señala que el periodo de designación de los miembros de las comisiones es de dos (2) años; pudiendo disponerse dentro de dicho periodo su modificación. Los miembros reemplazantes de las comisiones se mantienen en el cargo por el tiempo que resta de los dos (2) años del periodo de vigencia de las comisiones. El titular de la entidad emite el acto resolutivo; si durante el periodo de vigencia de la comisión, el representante titular de los profesores se desplaza o termina su vínculo laboral con la instancia de Gestión Educativa Descentralizada, el alterno asume como titular por el periodo restante; si al vencimiento del periodo de dos (2) años de la comisión no se designa una nueva, ésta mantendrá sus funciones y atribuciones hasta ser reemplazada, sin perjuicio de la responsabilidad del titular de la instancia de Gestión Educativa Descentralizada;

Que, en el numeral 6.1.4. de la Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU, indica el proceso de Elección del representante de los profesores; con la debida antelación a la conclusión del periodo de vigencia de la CPPADD, la oficina de personal o la que haga sus veces de la instancia de Gestión Educativa Descentralizada, lleva a cabo el proceso electoral correspondiente para la elección de los representantes titular y alterno de los profesores nombrados de la jurisdicción. Proceso electoral que puede llevarse a cabo de manera presencial o a través de medios digitales, en el marco de la normatividad vigente, garantizando la transparencia del proceso electoral;



Que, con Memorando N° 063-2021-GRSM-DRE/UGEL-T/D, de fecha 03 de junio del 2021, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local-Tocache, autoriza proyectar Resolución de Conformación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, periodo adicional a partir del 17 de mayo del 2021 al 31 de diciembre del 2021;

De conformidad con la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su Reglamento el D.S, N° 004-2013-ED, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU: "Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el Comité Electoral para la Elección de Representantes de los Docentes ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, periodo 2021-2023. De acuerdo a lo siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Abog. Juan Carlos Tacsá Castillo	PRESIDENTE
Abog. Luis Raul Josef BARDALES EUSEBIO	SECRETARIO TECNICO
CPC. Milita PEZO VALLES	MIEMBRO

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el cumplimiento de las funciones designadas se ciñe a Ley y bajo su responsabilidad, en caso de incumplimiento genera responsabilidad administrativa.



MVCB/DUGEL
EHS/JO
KVSG/EA-I
SVT/MTA



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE